对现有法律问题的措施和不足

一、 解决网络舆情问题的重要性和必要性

网络舆情是社会舆论的一种表现，是公众对某种社会现象和社会问题具有一定倾向性的意见在互联网上的公开表述。由于目前互联网的信息监测技术和法规建设滞后于互联网的发展，面对互联网的海量信息，一旦发生网络舆情，都会面临网络舆情的内容难控、发布难控、受众难控的问题【1】。

二、 我国在网络方面所存在的法律问题

1. 法律法规不够完善

要解决新闻自由和言论自由所存在的冲突，最根本的途径是国家通过立法完善法律，使得司法裁决有充足的法律依据。但从我国现行法律来看，这方面的规范并不完备，从而导致政府机关及其工作人员、法官在执法活动中、司法活动中需要更多的考量，评判标准尚待完善。我国互联网的立法起步较晚，与西方国家比较成熟的、全面完整的互联网立法体系相比较，我国目前在规制网络舆情传播方面的法律法规还较少，并且是在原有法律上填补内容，如同“旧瓶装新酒”。【2】立法方面仍存在：立法层级较低，严格意义上的法律比较少，更多停留在法规与规章的层面，法律效力较弱；部门规章繁杂，我国缺乏监管的专门机构，难免存在不同部门处理问题时出现矛盾；法律内容相比实际存在滞后性，如何提前避免这些问题的出现，以免有人利用法律漏洞。【3】

2. 法律执法不公正、执法力度与范围不足

正是因为法律法规不够完善，使得执法人员、司法人员缺乏强有力的法律依据。主要问题有：政府监管手段单一，目前我们仍主要针对传统媒体进行监管，而当今时代新媒体蓬勃发展，一些针对传统媒体的监管方法可能不再适用出现的新问题；监管力度和范围不足，由于没有完善的监管模式，一般部门都是在发生了网络舆情危机的时候才临时建立起危机处理部门应对相关问题，很能全面彻底地解决问题，同时范围不足，监管仍主要针对那些知名度较高的网站。

三、 针对现有法律在网络方面的问题所提出的措施

1. 完善法律法规体系

当前，中国的法律法规体系虽然已经相当健全，但仍存在一定的不足之处。一些领域的法律法规相对滞后，无法完全适应发展需要。因此，需要不断完善法律法规体系，及时修订和制定新的法律法规，以适应经济社会发展的需要。

2. 合适的监管力度和范围

需要加强法律监督和执法力度，提高执法效率和公正性，确保法律得到有效执行。网络舆情监管应遵循正当、和谐、实效的目标，坚持合 宪、依法、适当比例三个原则。“正当”指对网络进行监管须引导并把握使网络舆情内容的具有正当性，。“和谐”是指应保证网络舆情监管应与社会和谐的任务相一致，网络 上的言论应当是有利于社会主义和谐社会建设的，“实效”指监管的措施必须是有实效的【3】。

3. 宽严适度，“区别”对待

对于网络舆情的监管，应该秉持宽严适度的原则，根据网络舆情对社会产生影响的严重程度，法律应该有严格的一面，但也应保留温情的一面。

【1】. 蒋述卓，网络舆情的发展与加强党的执政能力建设，[J]，暨南学报(哲学社会科学版)，2011 年第二期
【2】. 尤光付，《中外监督制度比较》，[M]，北京：商务印书馆，2003 年版
【3】. 陈杨，《中国网络舆情行政监管的法律问题研究》